

ไม่เกินสิบห้าปีนับถึงวันที่แจ้งชื่อต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิเสธการแสดงรายชื่อไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เว้นแต่กรณีที่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมิได้ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารก็ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตว่า เคยมีกรณีที่ผู้ลงทุนบางคนในบริษัทจดทะเบียนอาจจะรู้สึกว่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนบางคนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัท แต่ผู้บริหารดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ เพราะกลไกในการปลดผู้บริหารที่เป็นกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่เอื้อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของกรรมการสามารถรวมตัวกันได้มากพอที่จะปลดกรรมการดังกล่าว และหากเป็นผู้บริหารที่มีใช้กรรมการด้วยแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ไม่สามารถดำเนินการปลดผู้บริหารดังกล่าวได้โดยตรง เพราะต้องกระทำผ่านคณะกรรมการ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเห็นว่า การจัดให้มีระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้อีกไม่ว่าจะในบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวไปสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ได้ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ให้ไว้ในหนังสือที่ กต.ต. ๑๙๖๒/๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันมีน้ำหนักเพียงพอแก่การเชื่อถือ อันได้แก่ คำสั่งของพนักงานอัยการที่ให้ฟ้องผู้ฟ้องคดีและนาย พ. ต่อศาล และคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๕๕๖/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๒๖๔๙/๒๕๔๘ ที่พิพากษาว่า พฤติกรรมของนาย พ. ได้ร่วมกับผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๓ (๑) และ (๒) ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยเฉพาะในคำพิพากษาดังกล่าวที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงว่า พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของจำเลยกับพวกซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี เป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยรู้เห็นหรือตกลงกับพวกของตนอันเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อขายกันมากและราคาของหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงสูงขึ้น อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด และในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อและขายหลักทรัพย์นั้น ยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ จำเลยกับพวก และเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องกัน เป็นผลให้การซื้อ

หรือขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อหรือขายหุ้น TCOAT และไม่ปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบจึงเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริง รวมตลอดถึงพฤติกรรมการหลบหนีคดีของผู้ฟ้องคดีแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นที่เห็นได้ว่า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อันเป็นการกระทำซึ่งมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน จึงเป็นพฤติกรรมอันมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ (๘) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ฯ ที่ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ กต.ต. ๑๙๖๒/๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยืนยันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๘/๒๕๕๙)

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

เงินผลต่างที่โรงงานน้ำตาลทรายมีหน้าที่ต้องนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายตามมาตรา ๕๕ และรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในแต่ละฤดูกาลผลิตที่คำนวณได้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในปีใดที่รายได้สุทธิสูงกว่าค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย โรงงานน้ำตาลทรายก็มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ แต่หากปีใดรายได้สุทธิต่ำกว่าค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย โรงงานน้ำตาลทรายก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ ด้วยเหตุนี้ จำนวนเงินที่โรงงานน้ำตาลทรายต้องส่งเข้ากองทุนฯ ในแต่ละปีจึงอาจไม่เท่ากัน การที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติให้เรียกเก็บเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของรายได้สุทธิในแต่ละฤดูกาลผลิตเข้ากองทุนฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีอัตราคงที่จึงไม่ใช่การคำนวณเงินผลต่างตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโรงงานน้ำตาลทรายได้รับความเสียหายจากการที่ต้องนำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนฯ การกระทำของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโรงงานน้ำตาลทรายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โรงงานน้ำตาลทราย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของรายได้สุทธิของระบบในแต่ละปีจากโรงงานน้ำตาลทราย ซึ่งสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้เรียกเก็บเงินจากผู้ฟ้องคดีเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๔๒/๒๕๔๓ ถึงปี ๒๕๔๕/๒๕๔๖ โดยอ้างว่าเป็นเงินผลต่างตามนัยมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย



พ.ศ. ๒๕๒๗ (เงินรักษาเสถียรภาพ) รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖,๔๖๑,๐๔๐.๖๐ บาท ต่อมา โรงงานน้ำตาลทรายจำนวนสี่สิบหกโรงงาน ซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ประชุมแล้วมีมติให้โรงงานน้ำตาลทรายมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงิน เพราะเห็นว่าเป็นการเรียกเก็บโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินให้แก่โรงงานน้ำตาลทราย แต่สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีหนังสือแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฯ บัญญัติให้โรงงานน้ำตาลทราย นำส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจำนวนผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔^๒ และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ดังนั้น เงินที่โรงงานน้ำตาลทรายมีหน้าที่ต้องนำส่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายตามมาตรา ๕๕^๓ และรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิตที่คำนวณได้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในปีใดที่รายได้สุทธิสูงกว่าค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

^{๑-๓} พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๕๔ เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารคำนวณรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๕๔ มาใช้บังคับแก่การคำนวณรายได้สุทธิโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) รายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔
- (๒) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย
- (๓) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ำตาลทราย
- (๔) ราคาอ้อยขั้นต้น
- (๕) ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น
- (๖) เงินที่ได้รับจากกองทุน

ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๗ ให้โรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจำนวนผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด



ชั้นสุดท้าย โรงงานน้ำตาลทรายก็มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในเวลา
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด แต่ในทางกลับกันหากปีใดรายได้สุทธิต่ำกว่าค่าอ้อยตามราคาอ้อย
ชั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายชั้นสุดท้าย โรงงานน้ำตาลทราย
ก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเห็นได้ว่า ผลต่างที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกันไป
ตามภาวะของราคาน้ำตาลทรายในแต่ละปี จำนวนเงินที่โรงงานน้ำตาลทรายต้องส่งเข้า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในแต่ละปีจึงอาจไม่เท่ากัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้เรียกเก็บเงิน
ในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของรายได้สุทธิในแต่ละฤดูการผลิตเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำนวน
ที่มีอัตราคงที่จึงไม่ใช่การคำนวณเงินผลต่างตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ำตาลทรายฯ ดังนั้น เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีและโรงงานน้ำตาลทราย
นำส่งจึงมิใช่เงินตามมาตรา ๕๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจรับไว้ได้ตามมาตรา ๒๗ (๓)^๔
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำส่งเงินร้อยละ ๐.๕
ของรายได้สุทธิ ในฤดูการผลิตปี ๒๕๔๒/๒๕๔๓ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๔๕/๒๕๔๖ ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๖,๔๖๑,๐๔๐.๖๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีมติให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งเงินร้อยละ ๐.๕ ของรายได้สุทธิ เพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทราย ในฤดูการผลิตปี ๒๕๔๒/๒๕๔๓ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๔๕/๒๕๔๖ ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่คืนเงินที่รับไว้โดยไม่มีอำนาจให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบคืนเงินจำนวน ๓๖,๔๖๑,๐๔๐.๖๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้
ตามคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าตนเองมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมติ
และระเบียบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดี
สมควรใจยินยอมนำส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้
และตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๗ (๕)^๕ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทรายฯ และเมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีและโรงงานน้ำตาลทรายนำส่งเงิน
ร้อยละ ๐.๕ ของรายได้สุทธิในแต่ละฤดูการผลิตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำโดยไม่มี

๔-๕ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบด้วย

២៧២

๒๓๒

(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗

๔๓๔

๒๓๒

(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

๒๓๒

๒๓๒



กฎหมายให้อำนาจ เงินดังกล่าวจึงมิใช่เงินที่ตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๗ (๘)^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่นกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินจำนวน ๓๖,๔๖๑,๐๔๐.๖๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนแก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๕/๒๕๕๙ ที่ อ.๙๒๕/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๐๕๒/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๓๐๓/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๓๐๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๘๙๗/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๘๙๘/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๑๘๙๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๖ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

- การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสาธงรับทางวิ่งรถไฟฟ้า

ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า แม้จะมีการออกแบบวางตำแหน่งที่ตั้งเสาธงรับทางวิ่งรถไฟฟ้าบนทางเท้าหน้าที่ดินและอาคารของประชาชน แต่หากได้ดำเนินการตามอำนาจและขอบวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ย่อมไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด และในกรณีที่เสาธงรับทางวิ่งรถไฟฟ้างดงกล่าวบดบังหน้าอาคารเพียงส่วนเดียว โดยเจ้าของอาคารยังสามารถทำการค้าและขนย้ายสิ่งของได้สะดวก กรณีย่อมไม่อาจฟังได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของอาคารเกินสมควรในอันที่จะมีผลกระทบต่อความเสมอภาคในการรับภาระสาธารณะหรือไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของอาคารนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๒๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๒๔ ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตรอบรู้ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏว่า ที่ดินและอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีมิได้ถูกเวนคืน แต่ตามแบบก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสาธงรับทางวิ่งรถไฟฟ้าบนทางเท้าหน้าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๒๔ หรือที่ดินแปลงเลขที่ ๑๖๖ ตามแบบแปลนการก่อสร้าง ทำให้อาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีหน้ากว้างประมาณ ๓.๘ เมตร คงเหลือพื้นที่ด้านหน้ากว้างประมาณ ๑.๘ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้พิจารณาปรับย้ายตำแหน่งของเสาธงไฟฟ้า แต่ไม่ได้รับคำชี้แจงใด ๆ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดตั้งเสาธงไฟฟ้าใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ได้มีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสารองรับทางวิ่งรถไฟฟ้าไว้บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อไม่ต้องเวนคืนที่ดินของประชาชน แต่สำหรับช่วงที่ผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๒๓ (แปลงที่ ๑๖๕) และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๒๔ (แปลงที่ ๑๖๖) ของผู้ฟ้องคดี นั้น ปรากฏว่าสภาพถนนบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีทางลอดทางแยกถนนท่าพระตัดผ่าน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างเสารองรับทางวิ่งรถไฟฟ้าบนเกาะกลางถนนเหมือนเช่นบริเวณอื่นได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกแบบเสารองรับทางวิ่งรถไฟฟ้าให้อยู่สองฝั่งของถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^๑ และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ แล้ว ประกอบกับได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๕๗^๓ แห่งรัฐธรรมนูญ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะทำการศึกษาคูหาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๔-๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ ๗ ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๘ ด้วยก็ได้

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๘ ก่อนเริ่มดำเนินการ

ข้อ ๗ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

(๒) สารสำคัญของโครงการ

(๓) ผู้ดำเนินการ

(๔) สถานที่ที่จะดำเนินการ

(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดำเนินโครงการของรัฐเอง ให้ระบุที่มาของเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนั้นด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย

ข้อ ๘ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนก็ได้

ข้อ ๙ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๘ อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสำรวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล

(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด

(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ

(ง) การสนทนากลุ่มย่อย

(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก) การประชุมพิจารณา

(ข) การอภิปรายสาธารณะ

(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

(๓) วิธีอื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งยังได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร กรณีจึงถือได้ว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการตามอำนาจและขอบวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ ๑๖๕ และแปลงที่ ๑๖๖ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ทั้งสองแปลง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ที่ดินแปลงที่ ๑๖๕ ผู้ฟ้องคดีใช้ในการประกอบอาชีพขายข้าวแกง ส่วนแปลงที่ ๑๖๖ ใช้ในการขายของชำ ดังนั้น แม้ที่ดินแปลงที่ ๑๖๖ จะเหลือความกว้างหน้าอาคาร ๑.๘ เมตร แต่เมื่อรวมกับที่ดินแปลงที่ ๑๖๕ ซึ่งด้านหน้าอาคารยาว ๓.๕ เมตร ด้วยแล้ว จะมีความยาวของบาทวิถีหน้าอาคารรวม ๕.๓๐ เมตร การบดบังจึงเป็นเพียงส่วนเดียว ผู้ฟ้องคดียังสามารถทำการค้าและขนย้ายสิ่งของได้สะดวก ประกอบกับสิ่งปลูกสร้างและอาคารผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกเวนคืนในการก่อสร้างเสารองรับรถไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชื้ออาคารตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ ดังนั้น แม้การดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีมากเกินไปจนสมควรในอันที่จะมีผลกระทบต่อความเสมอภาคในการบริการสาธารณะหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อสาธารณะ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๒/๒๕๖๐)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

- การอนุญาตให้ทำทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน

เงื่อนไขในการขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่ผู้อำนวยการทางหลวงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ตามคำสั่งกรมทางหลวง

ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะดำเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย

^๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องเวนคืนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแต่เพียงบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ ๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ เรื่อง แบบมาตรฐานทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง และอำนาจในการอนุญาต นั้น มิใช่เงื่อนไขเด็ดขาดในการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาต ในกรณีที่การขออนุญาตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือกรณีมีความจำเป็นอย่างอื่น กรมทางหลวงยังมีดุลพินิจพิจารณาเป็นการเฉพาะรายได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้งานพาหนะบนทางหลวงกับความจำเป็นในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ขออนุญาต ประกอบกัน ดังนั้น ในกรณีที่เห็นได้ว่า หากมีการอนุญาตให้ทำทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง ตามคำขอ จะมีระยะไม่ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก และเป็นกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงทางดังกล่าวให้ปลอดภัยขึ้นได้ การที่ผู้อำนวยการ ทางหลวงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการทำทางเชื่อมเข้าออกตามคำขอ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจ ออกคำสั่งโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซบรรจุในถังก๊าซหุงต้มบนที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อม เป็นทางเข้าออกทางหลวงโดยเป็นทางเข้าออกทางเดียว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะประกอบกิจการ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ จึงยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ ๙ (พิษณุโลก) และยื่นขออนุญาตต่อผู้อำนวยการ ทางหลวงแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานที่ ๓๗/๓ (๒) ระหว่างที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๖๓ ตอนวัดจุฬามณี-บางกระทุ่ม บริเวณ กม. ๒+๗๕๕.๕๕ และบริเวณ กม. ๒+๗๘๒.๔๕ เพื่อเป็นทางเข้าและทางออกสถานีบริการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ ผู้ฟ้องคดีทำทางเชื่อมดังกล่าว เนื่องจากผิดข้อกำหนดเงื่อนไขในแบบมาตรฐานที่ระบุให้ ทางเข้าออกของสถานีบริการต้องอยู่ห่างจากช่องเปิดเกาะกลางถนน (จุดกลับรถ) ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ทำทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๓ ของคำสั่งกรมทางหลวง ที่ ๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙

^{๑๑} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต

เรื่อง แบบมาตรฐานทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงและอำนาจในการอนุญาต ที่กำหนดว่าแบบเลขที่ ๓๗/๓ (๑) ๓๗/๓ (๒) ๓๗/๓ (๓) ๓๗/๓ (๔) และ ๓๗/๓ (๕) ให้ใช้สำหรับเข้าออกสถานีบริการน้ำมันหรือก๊าซ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป ซึ่งแบบเลขที่ ๓๗/๓ (๒) ใช้สำหรับกรณีคันทางเดิมห่างจากเขตทางน้อยกว่า ๕ เมตร มีข้อกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตรวม ๑๔ ข้อ โดยข้อ ๑ กำหนดว่า ทางเข้าออกของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องห่างจากช่องเปิดของเกาะกลาง หรือทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางหลวงไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ฯลฯ ยกเว้นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล และข้อ ๑๔ กำหนดว่า ในกรณีที่มีการขออนุญาตเข้าออกทางหลวงไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานนี้หรือกรณีมีความจำเป็นอย่างอื่น ให้เสนอกรมทางหลวงพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เห็นว่า เงื่อนไขที่ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษกำหนดไว้ นั้น มิใช่เงื่อนไขเด็ดขาดในการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง เนื่องจากในกรณีที่มีการขออนุญาตเข้าออกทางหลวงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือกรณีมีความจำเป็นอย่างอื่น กรมทางหลวงยังมีดุลพินิจพิจารณาเป็นราย ๆ ได้ และแม้ว่าเงื่อนไขตามแบบเลขที่ ๓๗/๓ (๒) มิได้ระบุคำว่า สถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ไว้ก็ตาม แต่ตามคำสั่งกรมทางหลวงดังกล่าวกำหนดให้ใช้แบบเลขที่ ๓๗/๓ (๒) สำหรับทางเข้าออกสถานีบริการน้ำมันหรือก๊าซ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป ข้อกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตในแบบเลขที่ ๓๗/๓ (๒) นี้ จึงหมายความว่ารวมถึงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งเป็นสถานีบริการก๊าซประเภทหนึ่งด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานที่ ๓๗/๓ (๒) ระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๖๓ ตอนวัดจุฬามณี-บางกระทุ่ม บริเวณ กม. ๒+๗๕๕.๕๕ และบริเวณ กม. ๒+๗๘๒.๔๕ เพื่อเป็นทางเข้าทางออกสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ โดยบริเวณ กม. ๒+๗๖๘ มีช่องเปิดเกาะกลางถนน (จุดกลับรถ) เปิดใช้งานอยู่ และทางเชื่อมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีบริเวณ กม. ๒+๗๕๕.๕๕ อยู่ห่างจากจุดกลับรถ ๑๒.๔๕ เมตร และบริเวณ กม. ๒+๗๘๒.๔๕ อยู่ห่างจากจุดกลับรถ ๑๔.๔๕ เมตร จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของคำสั่งกรมทางหลวง ที่ ๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ เรื่อง แบบมาตรฐานทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงและอำนาจในการอนุญาต แบบเลขที่ ๓๗/๓ (๒) ข้อ ๑ และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะมีดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้ทำทางเชื่อมในกรณีที่ไม่มีไปตามเงื่อนไขดังกล่าวได้เป็นการเฉพาะรายก็ตาม แต่กรณีนี้ เมื่อพิจารณาทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ทางเชื่อมดังกล่าวจะมีการจราจรของรถเข้าออกค่อนข้างสูง

ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และการตัดขาดของการจราจร

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอาจเกิดการขัดต่อกระแสการจราจรการรถที่เข้าและออกทางเชื่อม ประกอบกับทางหลวงช่วงกิโลเมตรดังกล่าวมีขนาดถนนไม่เพียงพอที่จะขยายและจัดทำช่องจราจรเพิ่มเพื่อลดปัญหาจุดขัดกันของกระแสการจราจรได้ ซึ่งหากมีการอนุญาตให้ทำทางเชื่อมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วจะไม่สามารถปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยขึ้นได้ นอกจากนี้ ทางเชื่อมพิพาททั้งสองบริเวณอยู่ห่างจากจุดกลับรถเพียง ๑๒.๔๕ เมตร และ ๑๔.๔๕ เมตร ย่อมมีระยะไม่ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบริเวณจุดกลับรถและการเข้าออกบริเวณสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมาก ประกอบกับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ยานพาหนะที่สัญจรไปมาบริเวณนี้ย่อมมีการใช้ความเร็วสูงโดยไม่อาจควบคุมได้ เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะบนทางหลวงกับความจำเป็นในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีอาจถูกรอนสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินอันเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลก็ตาม แต่ความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะโดยรวมก็มิได้มีส่วนน้อยไปกว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินเพื่อเป็นทางเข้าออกสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐๔/๒๕๕๙)

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

- การให้บริการระบบไฟฟ้า

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด แม้จะเป็นอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่การไฟฟ้านครหลวงจะกระทำได้ แต่การใช้อำนาจดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนดด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่า ก่อนดำเนินการปักเสาไฟฟ้าในสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การไฟฟ้านครหลวงได้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของบ้านจัดสรรทุกหลังคาเรือนทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้านและแสดงเหตุผลที่ไม่สมควรกระทำเช่นนั้น ไปยังคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบกับไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่จะถือได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรได้มีการตกลงกันโดยคะแนนเสียงข้างมาก อนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวงทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริเวณสนามเด็กเล่นได้ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการปักเสาไฟฟ้า

ลงในที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน พ. ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเสาไฟฟ้าอยู่ใกล้แนวรั้วบ้าน ต่อมา การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบนเสาไฟฟ้าแทนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมเป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้ารูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงพิพาทไปติดตั้งในจุดอื่นของหมู่บ้าน ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ากับบริษัท ป. ในฐานะเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคาร และหมู่บ้าน พ. ในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้า โดยนาย อ. ประธานหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ จึงได้ไปปักเสาไฟฟ้าที่บริเวณสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน เพื่อเตรียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นาย อ. ในฐานะประธานหมู่บ้านได้มีหนังสือเร่งรัดขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยด่วน โดยแนบหนังสือแสดงความคิดเห็นของผู้อาศัยในหมู่บ้านไปด้วย แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากผู้อาศัยในหมู่บ้าน พ. คัดค้าน ซึ่งต่อมาได้มีการฟ้องเป็นคดีนี้ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณที่เหมาะสมต่อไป ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๔ มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงออกไปจากที่ดินสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงออกจากบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และยกฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๔ จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หมู่บ้าน พ. เป็นหมู่บ้านจัดสรร มีบริษัท ป. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และเป็นผู้จัดสรรที่ดิน โดยได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๘๑๖๒ อยู่ภายใต้การจัดสรรและเป็นพื้นที่ส่วนที่กันไว้เป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่น ต่อมา บริษัท ป. ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเสร็จก่อนที่จะทำสัญญาอนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า ดังนั้น บริษัท ป. จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จะทำสัญญาดังกล่าวได้ อีกทั้ง บริษัท ป. ย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน พ. ได้แก่ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๘๑๖๒ อันเป็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดลงหรือเสื่อมความสะดวกมิได้



ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การกระทำดังกล่าว จึงขัดกับบทบัญญัติดังกล่าวและมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่บัญญัติให้ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ และสำหรับกรณีของสัญญาที่ทำกับหมู่บ้าน พ. โดยนาย อ. ในฐานะประธานหมู่บ้าน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหมู่บ้าน พ.ไม่ได้จดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงไม่มีผู้แทน ส่วนคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเจ้าของรวมในหมู่บ้านเลือกตั้งขึ้นมาเป็นตัวแทนนั้น มีหน้าที่ในการดูแลจัดการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเก็บค่าบริการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คณะกรรมการหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำสัญญาในนามของหมู่บ้านได้ ในกรณีเช่นนี้ ต้องถือว่าผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรทุกหลังคาเรือนตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเสมือนเป็นเจ้าของรวมในสนามเด็กเล่นที่เป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน และมีสิทธิใช้สอยและใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอันเป็นที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรทุกหลังคาเรือนตามวัตถุประสงค์ของการกันส่วนที่ดินไว้ตามโครงการจัดสรร การจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจึงต้องตกลงโดยคะแนนข้างมากตามมาตรา ๑๓๕๘^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ดังนั้น นาย อ. ประธานหมู่บ้าน จึงไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายที่จะทำสัญญาอนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าได้

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๔ ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๕๘ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน

ในเรื่องจัดการตามธรรมดา ท่านว่าพึงตกลงโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม แต่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้ เว้นแต่ฝ่ายข้างมากได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น แต่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจทำการเพื่อรักษาทรัพย์สินได้เสมอ

ในเรื่องจัดการอันเป็นสาระสำคัญ ท่านว่าต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม และคะแนนข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สิน

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นั้น ท่านว่าจะตกลงกันได้ก็แต่เมื่อเจ้าของรวมเห็นชอบทุกคน

ส่วนกรณีเอกสารแสดงความคิดเห็นของผู้อาศัยในหมู่บ้านที่นาย อ. อ่างนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา และไม่ปรากฏลายมือชื่อเจ้าของบ้านมีความไม่รัดกุมและมีข้อบกพร่องหลายประการ จนไม่อาจรับฟังได้ว่าเจ้าของบ้านจัดสรรทั้งหมดหรือคะแนนข้างมากได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริเวณสนามเด็กเล่นได้ แม้การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าวจะเป็นอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะกระทำได้ แต่การใช้อำนาจดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนดด้วย เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนการเข้าดำเนินการปักเสาไฟฟ้าจำนวน ๒ ต้น ในสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน พ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของบ้านจัดสรรทุกหลังคาเรือนทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้านและแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงพิจารณาวินิจฉัย จึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนของมาตรา ๓๕ วรรคสาม^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการปักเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน ๒ ต้น เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน พ. จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๔ ตามมาตรา ๔๒๐^{๑๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน ๒ ต้น ออกจากสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน พ. โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๘/๒๕๕๙)

^{๑๔} พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑

มาตรา ๓๕ ให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจเดินสายส่งสายส่งสูงหรือสายส่งสายต่ำได้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปัก หรือตั้งเสา สับเสตชั้นหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน

ในกรณีที่ต้องใช้ที่ดินตอนใดตอนหนึ่ง เพื่อกระทำการดังกล่าวในวรรคก่อน ให้การไฟฟ้านครหลวงจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าในการกระทำนั้นอยู่ด้วย

ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

^{๑๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

สุนัขเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เมื่อมีการพบเห็นสุนัขโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ในที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจทำลายสุนัขนั้นได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดตามที่ประชาชนร้องเรียน ย่อมถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ หรือคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีสุนัขจรจัดมารบกวนการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นจนเกิดความเสียหายแก่ประชาชน กรณีย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพเลี้ยงนกกระจอกเทศมาเป็นเวลา ๑๐ ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีสุนัขจรจัดซึ่งอาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มาไล่กวดนกกระจอกเทศของผู้ฟ้องคดีเป็นประจำ ส่งผลให้นกกระจอกเทศของผู้ฟ้องคดีตายและได้รับบาดเจ็บ ส่วนนกกระจอกเทศที่เหลืออยู่ก็ตกใจจนไม่ออกไข่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและสูญเสียรายได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขจัดความเดือดร้อนที่เกิดจากสุนัขจรจัด แต่จนถึงปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขรบกวนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ และได้รับ



ความเสียหายจากการที่นักรบจอกเทศตายและไม่ออกไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีควบคุมสุนัขจรจัดและจ่ายเงินชดเชยความเสียหายเป็นค่าขาดรายได้จากการขายไขนักรบจอกเทศแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สุนัขเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งควรจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เมื่อมีการพบเห็นสุนัขในบริเวณบ่อขยะของผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจทำลายสุนัขนั้นได้ตามมาตรา ๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการรบกวนของสุนัขจรจัดซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณบ่อขยะของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการกับสุนัขจรจัดดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ตามมาตรา ๒๙^๓ และมาตรา ๓๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

^{๑-๒} พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้

^{๓-๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้

การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้ามารับสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ หรือคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๗^๕ และมาตรา ๖๘^๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่จนสูญซึ่งกล่าวเข้ามาทำร้ายนกกระเจอกเทศของผู้ฟ้องคดีส่งผลให้นกกระเจอกเทศของผู้ฟ้องคดีเกิดการหวาดผวา เครียดตกใจกลัว และไม่ออกไข่ตามปกติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีรายได้ลดลง กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบค่าเสียหายได้เฉพาะในช่วงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่เกินตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า แม่นกกระเจอกเทศ ๑ ตัว จะออกไข่โดยเฉลี่ยปีละ ๖๐ ฟอง เมื่อผู้ฟ้องคดีมีนกกระเจอกเทศแม่พันธุ์ จำนวน ๑๘ ตัว จำนวนไข่ที่ได้รับในระยะเวลา ๑ ปี คือ ๑,๐๘๐ ฟอง แต่เมื่อมีสุนัขจรจัดเข้ามารบกวนการออกไข่ของนกกระเจอกเทศจนนกกระเจอกเทศไม่ออกไข่ตามปกติ โดยพิจารณาจากบันทึกการเก็บไข่ในระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่าเก็บไข่ได้เพียง ๖๑๙ ฟอง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงขาดไข่ที่ควรจะได้รับอีกจำนวน ๔๖๑ ฟอง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำไข่ไปขายในราคาฟองละ

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้

^{๕-๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| ขลข | ขลข |
| (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ | |
| ขลข | ขลข |
| (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| ขลข | ขลข |

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| ขลข | ขลข |
| (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร | |
| ขลข | ขลข |

